

行实地查验。(4)协助并促成甲方签订房屋租赁合同。此时中介公司的中介合同义务履行完毕,委托人即应该按照佣金确认书支付中介费。而此后委托人另行签订新的租赁合同,属于新的法律事实和法律关系,与中介合同无关。

二、委托人绕开中介人订立合同的认定

在司法实践中,经常存在委托人绕过中介公司私下签订合同的情况,其认定需要结合中介公司是否提供了缔约机会以及缔约双方的关系进行综合确认。在本案中,如果刘某与承租人在看房现场就因为房屋面积问题产生争议而未能缔约,那么《佣金确认书》中的付款条件则不成就。但即便如此,当刘某与承租人后续调整了房屋面积的约定进行缔约后,其仍然应该向中介公司主张一定的费用。其原因在于刘某与承租人原本并不相识,如果不是中介公司提供了签订合同的机会则无法完成合同订立。此时,中介公司仍有权向刘某主张中介费用。

编写人:北京市海淀区人民法院 秦天

二十、土地承包经营权合同纠纷

43

合同履行过程中内容是否变更应综合认定

——张某诉王某土地承包经营权合同案

【案件基本信息】

1.判决书字号

黑龙江省林区中级人民法院(2023)黑75民终112号民事裁定书

2.案由：土地承包经营权合同纠纷

3.当事人

原告(上诉人):张某

被告(被上诉人):王某

【基本案情】

2020年张某作为甲方(发包方)、王某作为乙方(承包方)签订《土地承包合同》，约定：“张某将位于清河林业局某地的旱田地101.5公顷承包给王某经营，承包期为三年，承包期限为2021年开始至2023年秋收止……负责修建道路、涵管，土地有大石块负责清理，张某提供两个大涵管……”合同签订后，2021年王某依约交纳了当年的土地承包费并对案涉土地进行了耕种。

2022年4月13日，张某以王某不给土地承包费并强行种地为由，到公安

机关报案并提出增加20万元承包费，后经公安机关调解，王某同意增加12万元，双方自愿达成协议：互相不找事影响种地，王某同意一次性给张某承包费52万元。2022年4月14日，王某以银行转账的方式向张某付款52万元。同日，张某作为发包方、王某作为承包方又签订一份《土地承包合同》，主要内容为：今有某旱田承包给王某，共101珣；每珣土地承包费4000元，土地承包费合计404000元，一次性交清；承包期限自2022年4月14日起至2022年12月10日止；承包期间所发生的一切灾害由承包方自负，发包方不负任何责任；承包期间，土地直补归发包方所有；此合同双方各执一份，签字生效，不得违约，违约方赔偿对方一切经济损失。该合同同时备注：倒茬补贴归发包方，农资补贴归承包方，粮食补贴归承包方。合同签订后，王某对案涉土地进行了耕种。

2022年7月17日，双方又签订《轮作协议》，约定轮作补贴一人一半。后王某取得2022年度轮作补贴款的一半。2022年11月24日，张某给王某打电话，主要内容是王某是否对案涉土地进行了修路、清理石块以及倒茬补贴之事。现张某依据双方于2022年4月14日签订的合同，以承包期限已于2022年12月10日届满为由，请求确认合同终止。

【案件焦点】

第二份合同是对第一份合同的补充还是修改。

【法院裁判要旨】

黑龙江省沿江区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。根据以上规定，当事人协商一致要求双方当事人必须有明确的变更合同的合意，如果一方当事人要求变更合同，对方虽然未反对，但也没有明确表示同意，或者没有以其行为表示同意，则不能认定对方当事人同意该变更。而且，变更内容必须要明确。明确的程度要达到具有排他性，否则将被推定为没有变更。

本案从第二份合同签订的背景看，2022年4月双方因土地承包费发生矛盾后，王某同意增加12万元，双方承诺“互相不找事影响种地”，第二日王某给 张某转款52万元并签订了合同。从第二份合同的内容看，双方约定的承包期实际就是2022年度农作物种植季，包含在第一个合同所约定的三年承包期内；而且，双方约定的倒茬补贴等农作物补贴归属在第一个合同中并未明确。因此，在双方未明确约定第二份合同修改了原承包期限，也未对第一个合同予以解除并就相关合同事项作出处理的情况下，认定第二份合同是双方在履约过程中为防止产生纠纷而对2022年度农作物补贴归属作出的补充约定，更符合常理。另外，从2022年11月双方沟通的情况看，二人均未提及承包期即将于2022年12月10日到期，王某亦未以其行为表明同意修改承包期限。综上，根据当事人的意思表示及法律规定，应认定案涉第二份合同是对第一个合同的补充，双方约定的三年承包期限未变更，第二份合同虽已履行完毕，但双方因第一个合同而产生的权利义务关系未终止。故对张某请求确认土地承包合同已于2022年12月10日终止的主张，不予支持。

黑龙江省沿江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百四十三条、第五百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回张某的诉讼请求。

张某不服一审判决，提起上诉。

二审期间，张某申请撤回上诉，黑龙江省林区中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条之规定，裁定如下：

准许张某撤回上诉。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第五百四十三条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。”合同的变更是指合同成立后，当事人在原合同的基础上对合同的内容进行修改或者补充。具体到本案，双方当事人前后分别签订了两份承包合同，均是其真实意思表示，且后份合同对前份合同的内容有所变更，因此，可

以认定后份合同是对前份合同的变更，但该变更是对前份合同的修改还是补充，双方存在争议。具体而言，双方争议的主要焦点是合同的履行期限是否修改，进而决定合同是否因履行期限届满而终止。

合同变更的过程是当事人双方协商一致的过程，在变更合同的过程，当事人协商中可能未对拟变更的全部内容达成一致，使得合同变更的内容约定不明确，对此，《中华人民共和国民法典》第五百四十四条规定：“当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。”即对变更约定内容不明确的法律后果作出了禁止推定为合同变更的规定。因此，当事人协商一致要求双方当事人必须有明确的变更合同的合意，如果一方当事人要求变更合同，对方虽然未反对，但也没有明确表示同意，或者没有以其行为表示同意的，则不能认定对方当事人同意该变更。而且，变更内容必须要明确。明确的程度要达到具有排他性，否则将被推定为没有变更。

具体到本案，虽然双方在前后两份合同中均约定了承包期限，前份合同的承包期为三年，后份合同的承包期为一年，而且后份合同的承包期包含在前份合同的承包期内，但双方并未对承包期限是否修改予以明确，在此情况下，应从缔约背景、签订过程、协议内容、履行情况、合同的周围情事等诸多方面来推定双方签约时的真实意思表示，依当事人的意思表示及法律规定对先签合同与后续合同的关系进行解释和认定。本案中，后份合同载明的承包期明确具体，且与前份合同的承包期发生了冲突，但法院没有简单认为后份合同意思表示最新最近，进而根据合同成立的时间先后，认定后份合同是对前份合同承包期限的修改而以后份合同确定的承包期为准；而是对前份合同的履行、后份合同签订的背景及过程、后份合同的内容、双方当事人后期沟通的情况进行分析，综合考量以下因素：(1)前份合同中三年的承包费是一年一交纳。(2)后份合同签订前双方曾因承包费问题发生矛盾，张某欲增加第二年的承包费，经协商王某增加了当年的承包费12万元，在此背景下双方签订后份合同并对前份合同中未约定的粮食补贴进行了明确。(3)后份合同履行过程中双方又因倒茬补贴发生争议，且在后期沟通过程中张某从未提及合同履行期已届满。据此，在双方

未明确约定后份合同修改了原承包期限，也未对前份合同予以解除并就相关合同事项作出处理的情况下，探求当事人的真实意思表示，最终认定后份合同是当事人双方在履约过程中为防止产生纠纷而对当年农作物补贴归属作出的补充约定，双方约定的三年承包期限未修改。

编写人：黑龙江省塔河县人民法院 王立群

二十一、合伙合同纠纷

44

“隐名合伙”关系的审查认定

——陈某甲诉罗某合伙合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2024)鄂01民终2883号民事判决书

2. 案由：合伙合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):陈某甲

被告(上诉人):罗某

【基本案情】

2000年8月14日,因鞭炮经营存储需要,张某、罗某、胡某、陈某乙、马某、李某六人合伙购买了一处鞭炮仓库,约定李某因特殊原因持半股,其他股东每人一股,每股8万元,共计44万元。陈某甲提出出资4万元入股,为了控制入股人数,上述六合伙人未同意。后陈某甲和罗某口头约定,陈某甲与罗某各出4万元,各持二分之一的股份,由罗某一人入伙。2000年12月26日,罗某向张某给付了8万元投资款,张某向罗某出具了收据。2001年6月28日,

张某等六人签订了《合伙协议》并进行了公证，协议约定由上述六人共同出资购买仓库进行合伙经营；张某、罗某、胡某、陈某乙、马某各出资8万元，李某出资4万元；受让资产由合伙人共同经营，共享收益，共担风险，共同管理和使用；合伙经营期间，合伙人不得对外转让其出资，合伙人之间转让出资或处分自有财产，应当通知其他合伙人；合伙经营期间，合伙人不得退伙，也不允许新合伙人入伙……同日，某某公司与张某等六合伙人签订《房地产转让合同书》并进行了公证，约定某某公司将鞭炮仓库转让给上述六人，转让价款为44万元。上述六合伙人分别于2002年3月、2002年4月30日取得了案涉鞭炮仓库的《集体土地使用用地使用权证》及《国有土地使用证》《房屋所有权证》。

后上述六合伙人将鞭炮仓库对外出租，并约定由张某经手收取租金及向各合伙人分红，每年租金分红的原则为如合伙人租用仓库，则在当年租金分红收益中抵减合伙人应支付的租金，结余为红利。2000年11月至2010年，上述合伙人进行了租金分红。陈某甲亦用其二分之一的股份分红款抵减了其应支付的仓库租金。2011年至2021年7月，鞭炮仓库闲置。2021年8月1日，上述六合伙人与某培训公司签订《租用仓库协议》，约定某培训公司租用案涉鞭炮仓库，自2021年8月1日起至2026年7月30日止，租金合计104万元。2022年案涉鞭炮仓库每股分红3万元。罗某于2022年4月8日收到张某给付的分红款1万元，并于同年8月8日收到陈某甲给付的分红款2万元，合计收到分红款3万元。陈某甲于2022年8月10日、9月15日、10月27日通过电话向罗某催要其应分得的分红款，罗某均拖延。

审理过程中，陈某甲向法院申请对案涉鞭炮仓库经营情况(2008年至2010年)及陈某甲、罗某是否参与分红及以多大比例参与分红的情况进行审计鉴定。2023年9月14日，某会计师事务所出具了《关于鞭炮仓库经营账户情况和原被告是否参与分红及分红比例的鉴定报告》，鉴定意见为：陈某甲确实在用半股分红款抵减了其应付仓库租金。陈某甲支付了鉴定费3万元。

【案件焦点】

罗某持有的合伙份额是否应由其与陈某甲共有。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市新洲区人民法院经审理认为：隐名合伙是指当事人一方对另一方的生产、经营出资，虽不参加实际经营活动，但分享营业利益的合伙。本案中，陈某甲与罗某虽未签订书面合伙协议，但陈某甲提交的张某等其余五合伙人的证明，合伙牵头人张某及合伙人陈某乙的当庭证言能够证明陈某甲系隐名合伙人，并在罗某持有的合伙股份中持有二分之一的股份。且会计师事务所出具的鉴定报告亦能够证明陈某甲在用上述二分之一股份分红款抵扣其应付的案涉仓库租金。另，在陈某甲向罗某催要2022年度的股份分红款时，罗某并未否认应当向陈某甲给付分红款的事实。综上，可以认定陈某甲与罗某之间存在合伙关系，且陈某甲享有二分之一的股权。罗某抗辩称其未与陈某甲合伙，陈某甲之前收取的租金分红款系其用自己的分红款抵扣应支付给陈某甲的货款，但其提交的证据并不足以证明上述事实。

湖北省武汉市新洲区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条第一款、第五百五十二条、第六百七十五条、第六百七十六条、第六百八十条第一款，《中华人民共和国公司法》第十六条第二款，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第七条第一款、第十二条、第十七条第一款第一项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，判决如下：

一、确认罗某持有的仓库合伙股份为其与陈某甲共同所有，陈某甲与罗某各占二分之一的股份；

二、罗某于判决生效之日起十日内向陈某甲支付分红款1.5万元；

三、驳回陈某甲的其他诉讼请求。

罗某不服一审判决，提起上诉。

湖北省武汉市中级人民法院经审理认为：本案中，陈某甲提交的分红明细、

收据及除罗某外的其他合伙人出具的证人证言、鉴定报告载明的内容，能够互相印证，形成完整的证据链，可以证明陈某甲在罗某持有的合伙股份中占有二分之一的股份，且存在陈某甲用其半股分红款抵减应付仓库租金的事实。

湖北省武汉市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

法律适用上，合伙合同是为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议。合伙人应就合伙事务共同作出决定，共同执行，合伙人之间具有很强的人身信赖性和整体性，而隐名合伙本质上是隐名合伙人与出名营业人之间的内部约定，隐名合伙人的缔约目的是投资获利等，出名营业人的缔约目的是融资经营依法成立的合伙合同等，二者并不相同。隐名合伙制度在我国法律中并没有明确规定，但在实务中，尤其是金融投资、资本流通快速发展的当下，隐名合伙因其融资快、投资灵活、成效高而频繁出现在市场经济中，相关的诉讼也是每年不断出现。民事法律关系以尊重当事人意思自治为原则，若当事人之间的约定没有违反法律、行政法规的禁止性规定，没有合同无效的情形，应合法有效，各方当事人应按照约定全面履行合同义务。无名合同的法律适用，在法律没有明确规定参照适用某有名合同规定时，应适用《中华人民共和国民法典》总则编、合同编的规定。

证据认定上，隐名合伙人与出名营业人之间可能仅是口头约定，尤其是自然人之间的隐名合伙中，双方关于权利、义务、责任承担等方面没有明确约定，当一方诉至法院时，另一方往往以民间借贷等其他法律关系为由进行抗辩，不认可双方之间的隐名合伙关系。在双方之间存在长期多种经济往来的合伙纠纷中，区分某一笔款是合伙投资款或者证明哪些交易是合伙投资分红就显得异常困难。本案中，从2000年开始，陈某甲与罗某已经约定隐名合伙事宜，在过去的二十余年里，陈某甲与罗某之间存在买卖合同法律关系，陈某甲与六合伙人之间存在租赁合同法律关系，多种法律关系缠绕，多笔经济往来发生，需要厘

清事实脉络，找准关键证据突破点。综合全案证据，2001年至2010年鞭炮仓库对外租赁，陈某甲是鞭炮仓库的租户之一，那么陈某甲的每年租金金额及总租金金额是可以确定的，从执行合伙事务人张某的鞭炮仓库租金收入记账明细着手审查陈某甲交纳租金的方式、金额以及是否存在以半股投资分红折抵租金等。《中华人民共和国民事诉讼法》第七十九条规定：“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。”在双方对证据质证的基础上，确定证据审查的重点和方向，借助专业鉴定机构，进一步查清当事人之间的经济往来账目，以及鞭炮仓库的经营情况、利润分红、罗某的分红比例，陈某甲是否参与分红及分红比例等。再结合其他合伙人之间的证人证言加以判断，由于隐名合伙人并没有取得其他合伙人的入伙同意，即便其他合伙人明知隐名合伙人的存在，但是合伙人没有按照合伙合同约定或者法律规定作出同意隐名合伙人入伙的决定，隐名合伙人仍然不是合伙合同中的合伙人，因此与其他合伙人之间没有产生法律关系。立足全案，逐个分析论证，多种证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，证明隐名合伙人陈某甲与显名经营人罗某之间的关系。

综上，事实关系的审查以证据的认定为前提，法律关系的确定以法律的规定为依据。依法成立的合同，除法律另有规定外，仅对当事人具有法律约束力，尊重当事人意思自治，隐名合伙人的合同相对方是出名营业人，故其只能向出名营业人主张合伙权益。

编写人：湖北省武汉市新洲区人民法院 杜梦黎

合伙人请求返还出资款的责任认定

——黄某诉朱某、谭某合伙合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省清远市中级人民法院(2023)粤18民终1654号民事判决书

2. 案由：合伙合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 黄某

被告(上诉人): 谭某

被告(被上诉人): 朱某

【基本案情】

2015年2月13日, 朱某与谭某签订《合作办学协议书》, 约定双方合作开办幼儿园, 并明确约定了出资数额及合伙份额。2015年7月20日, 黄某与谭某、朱某签订《合作办学协议书》, 约定黄某用现金60万元购买谭某、朱某涉案幼儿园各2.5%的份额; 购买后谭某占46.5%的份额、朱某占48.5%的份额、黄某占5%的份额。2015年10月17日, 谭某、黄某作出《通告函》, 主要内容为: 为解决幼儿园资金不足的问题, 经谭某及黄某(份额合计51.5%)表决并一致同意: 各股东在2015年10月23日完成追加出资款, 其中谭某已出资442444.9元, 需追加1557555.1元, 朱某已出资384913.9元, 需追加1615086.1元, 黄某已出资46万元, 需追加购股款14万元。

另查明, 涉案各方因同一合伙项目已引发多起诉讼。在另案中, 法院判决

解除黄某与谭某、朱某签订的前述合伙协议。另案判决中还认定了如下事实：“各合伙人都投入了一定的资金，但均没有按双方约定完全履行各自的出资义务，并因资金不足，导致合作开办的幼儿园不能正常经营。涉案幼儿园因未取得中华人民共和国民办学校办学许可证，故被主管部门责令停止招生，停止教学……”“谭某确认合同签订后，黄某实际交付了6万元，纠纷发生后，谭某自愿退还14万元给黄某，即黄某实际投资了46万元。”

诉讼中，黄某明确本案不需要对涉案合伙财产进行清算及审计，并表示由于谭某、朱某均未完全履行出资义务导致合伙协议解除，已构成违约，应当向黄某赔偿出资额及利息。

【案件焦点】

合伙合同纠纷中，一方构成根本违约，守约方以违约为基础，主张违约方 返还出资款应否得到支持。

【法院裁判要旨】

广东省清远市清城区人民法院经审理认为：黄某提出谭某、朱某存在未足 额出资的违约行为导致合伙协议解除，要求谭某、朱某退还其出资款46万元， 故其主张退回出资款实际是要求赔偿的性质。本案的关键在于审查合伙合同解除 的原因及责任由谁承担。根据各方的约定，朱某与谭某应出资额分别为200万元， 黄某应出资60万元。其中，被告谭某已出资442444.9元，朱某已出资384913.9 元，黄某出资60万元，后谭某自愿退还了14万元。另根据另案判决认定的事实， 各合伙人均没有完全履行各自的出资义务，并因资金不足，导致合作开办的幼 儿园不能正常经营。结合前述查明的事实，谭某实际出资金额仅占应出资额的 22.12%，朱某实际出资金额仅占应出资额的19.25%。黄某足额出资后，谭某 自愿退还14万元，故黄某最终未足额出资系不能归责于黄某自身的原因。

综合上述事实，可认定谭某、朱某未完全履行出资义务已构成违约，并因 此导致涉案合伙协议的解除，故黄某有权要求谭某、朱某赔偿损失，根据现有 的证据显示其损失了出资款。黄某以其出资额46万元作为损失并要求谭某、朱

某返还的诉讼请求，应予以支持，谭某、朱某应对此承担共同清偿责任。另外，退还投资款虽然是法院认定谭某、朱某承担违约责任的方式，但黄某以资金占用为由要求谭某、朱某支付利息的诉讼请求，应不予支持。

广东省清远市清城区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第九十五条、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、被告朱某、谭某于本判决生效之日起十日内向原告黄某支付款项46万元；

二、驳回原告黄某的其他诉讼请求。

黄某、谭某不服一审判决，提起上诉。

广东省清远市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

合伙合同案件中，在审查一方合伙人起诉要求其他合伙人返还出资款的诉讼请求应否得到支持时，应加以区分该合伙人是基于合伙合同已解除而要求分割合伙财产还是主张其他合伙人承担违约责任或损害赔偿责任。

一、一方合伙人仅以合伙合同已解除为由要求其他合伙人向其返还出资款

根据《中华人民共和国民法典》第九百六十九条第一款的规定，合伙人的出资、因合伙事务依法取得的收益和其他财产，属于合伙财产。实践中，合伙合同终止后，合伙关系陷入僵局或一方合伙人不配合合伙债权债务清算，合伙人只能向人民法院起诉要求其他合伙人向其返还出资款的情况大量存在。由于出资款成为合伙财产，由合伙各方共同共有，故在全体合伙人未对合伙财产及合伙债权债务清算前，合伙人不能主张由其他合伙人返还其出资款。此时法院

应当依照举证责任分配规则，向该当事人释明是否申请对合伙财产进行审计。
对拒绝申请审计又无法提供证据证明其主张的当事人，驳回其主张返还出资款

的诉讼请求。

二、合伙合同关系终结后负责账目管理、合伙事务的合伙人拒绝清算或者账目不清导致无法清算，其他合伙人要求退还出资款

合伙人之间基于对彼此的信任，往往约定由一方合伙人负责财务管理或合伙事务。但实践中，合伙人利用其负责管理财务的优势地位，拒绝向其他合伙人提供财务账目进行合伙清算或者财务状况混乱导致无法清算的情形屡见不鲜。此种情况下，不应机械地依据法律规定将合伙清算作为合伙财产分配的前提条件，而应在全面审核、认定证据的基础上，结合举证责任分配规则，合理平衡各合伙人的利益。由于作为负责合伙事务、账目管理的合伙人一方对于合伙项目的支出、收入、盈余或亏损最为清楚，而其他合伙人未实际参与财务管理，也无法提供合伙期间的财务资料，故应由负责账目管理、合伙事务的合伙人承担其他合伙人的出资用于合伙支出、合伙项目经营状况的举证责任。若该合伙人无法证明合伙存在亏损或无法确认退伙时可予分割的合伙财产，亦拒绝提供持有的合伙账目，或者不能提供能够证明合伙经营期间经营情况的资料以供审计，应据此认定合伙经营盈利或亏损状态不明，其他合伙人请求返还出资款的，应予支持。

三、一方合伙人以其他合伙人违约为基础主张权利并要求其他合伙人返还出资款

若一方合伙人以其他合伙人构成根本违约为由要求其他合伙人返还出资的，此时不应以当事人是否已进行合伙清算为前提，而应审查合伙合同解除的原因及责任应由谁承担的问题。合伙合同中各合伙人的共享利益、共担风险应发生在各方合伙人妥善经营、全面履行各自义务的基础上，故在查清一方合伙人怠于履行自己应尽的义务致使合伙合同解除、合同约定的目的无法实现或者对其他合伙人产生不利后果，而合伙合同中对此又没有特别约定时，该不利后果不应转嫁于其他合伙人，应由该合伙人自行承担相应的违约责任或损害赔偿责任。此种情况下，守约的一方合伙人以其出资款作为损失要求构成根本违约的合伙人返还出资款的，应获支持。

编写人：广东省清远市清城区人民法院 黄洁怡

二十二、服务合同纠纷